

1500712-39.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... que estava atuando como "gerente" no tráfico e que, naquele momento, estava levando as drogas para que o outro rapaz (aquele que conseguiu correr sem ser abordado) vendesse. O acusado já era conhecido por envolvimento em tráfico de drogas, bem como de outras abordagens anteriores em pontos de tráfico. Não havia outras pessoas no local além do acusado e do outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500712-39.2022.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500712-39.2022.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039204/2022 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 22947727 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 50/22/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2039204 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

VINÍCIUS FERREIRA, qualificado a pág. 4, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

"No dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 14h10min, na esquina da Rua Promissão com a Rua Presidente Venceslau, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) "eppendorf's" contendo "crack", com peso líquido de 27,3 gramas; droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9, laudo de constatação de fls. 11/13 e exame químico

toxicológico de fls. 51/53.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado e outro indivíduo estavam em conversação e em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando, ao notarem a aproximação da viatura policial, tentaram evitar a abordagem. O denunciado pulou o muro de um imóvel localizado na Rua Presidente Venceslau com a Rua Promissão, mas foi detido. O outro indivíduo logrou êxito na fuga e não foi identificado.

Constatou-se, por meio de revista pessoal, que o denunciado trazia consigo, no bolso da bermuda, dois saquinhos plásticos, nos quais havia 50 (cinquenta) pinos de "crack", devidamente embalados para a venda e o valor de R\$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e notas diversas, de proveniência ilícita.

Para os policiais, o denunciado assumiu a propriedade da droga e revelou ser o gerente da biqueira situada no cruzamento da Rua Promissão com a Rua Paranapuã. Já na Delegacia de Polícia, ele negou a prática delitiva, alegando que estava dormindo em casa, quando os policiais invadiram o imóvel e prenderam-no.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência VINICIUS FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06" (denúncia de págs. 60/61).

O acusado foi preso em flagrante delito no dia fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (decisão de págs. 39/41).

O acusado foi citado e notificado (pág. 73) e apresentou a defesa prévia de págs. 95/98.

A denúncia de págs. 59/61 foi recebida em 2 de junho de 2022 (págs. 99/100).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado (audiência de págs. 111/112 e 114).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido (pág. 111).

Em seu memorial de págs. 118/124, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 129/132, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 9 (referente a cinquenta pinos plásticos de "crack" e R\$50,00, em dinheiro) e dos laudos de exame químico-toxicológico de págs. 11/13 e 51/53, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de drogas.

A autoria também é certa, incontroversa.

Na fase policial (pág. 4), o ACUSADO negou a prática delitiva, alegando que estava dormindo em sua casa, quando foi acordado por um policial cujo nome não soube declinar, o qual o agrediu fisicamente, em razão do que teve um dente quebrado. O policial ainda jogou água em seu rosto e "o enforcou". Quando saiu da residência, sua esposa estava próxima ao portão. Não estava praticando tráfico de drogas.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 111/112 e 114), negou a prática delitiva, alegando que fazia dois meses que havia acabado de sair da penitenciária. Seus familiares moram no Bairro Eldorado. Quem morava no endereço em que o interrogando foi detido era uma mulher de nome Stefânia. Não estava em contato com outro indivíduo no momento em que foi abordado, e sim dormindo no interior da residência (quarto), em companhia de sua mulher e da filha dela. Morava em companhia de tal mulher na rua Presidente Venceslau, nº 139 (salvo engano de sua

parte). Não tinha drogas em seu poder. Tinha somente a quantia de R\$50,00 em sua posse, a qual ganhou de sua avó. Não sabe dizer como o policial entrou em sua casa, pois acordou quando um deles batia em sua cabeça. Não conhecia os policiais mencionados nos autos. Fazia um mês que estava morando na referida residência. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

É que o POLICIAL MILITAR RAFAEL BRAGUINI DE CAMARGO (gravação referente à audiência de págs. 111/112 e 114) disse que patrulhava em ponto de venda de drogas, ocasião em que viu o acusado mantendo contato com um outro indivíduo, o qual se evadiu do local sem ser identificado. Conseguiu abordar o acusado em um quintal de uma casa (esquina), tendo ele oferecido uma certa resistência para não ser abordado. Conseguiu conter o acusado e levá-lo até a viatura policial. O acusado foi localizado de posse de duas “buchas” contendo vinte e cinco pinos de “crack” cada uma. O acusado também estava com R\$50,00 (cinquenta reais), em dinheiro. O acusado confessou que estava atuando como “gerente” no tráfico e que, naquele momento, estava levando as drogas para que o outro rapaz (aquele que conseguiu correr sem ser abordado) vendesse. O acusado já era conhecido por envolvimento em tráfico de drogas, bem como de outras abordagens anteriores em pontos de tráfico. Não havia outras pessoas no local além do acusado e do outro indivíduo que se evadiu.

E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR FRANCIS ADRE DAVIS (gravação referente à audiência de págs. 111/112 e 114) depôs no mesmo sentido do outro policial. Confirmou que o policial Braguini foi quem correu atrás do acusado e conseguiu abordá-lo dentro do quintal de uma residência. O acusado foi trazido à viatura e encontrado de posse das drogas e do dinheiro já mencionado. O acusado confessou que atuava como “gerente” no tráfico de drogas. O acusado já conhecido dos policiais por envolvimento com drogas. Desconhece quem seria o morador da casa em que o acusado foi abordado. Muito tempo depois, viu que uma senhora morava na casa.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado, conhecido traficante (depoimentos de ambos os policiais), se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, pois, em local de venda de drogas, foi encontrado em contato com um indivíduo não identificado, após o que foi localizado de posse de cinquenta pinos plásticos de “crack”, prontos para venda e, portanto, suficientes para fornecimento a várias pessoas, e dinheiro (resultante da venda de entorpecentes, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos), ocasião em que admitiu a tais agentes que atuava como uma espécie de “gerente” no comércio ilícito das substâncias ilícitas e que ali estava para entregar as drogas para que tal indivíduo as vendesse.

A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, não deixaram dúvidas de que as drogas encontradas em seu poder de ambos eram destinadas ao comércio ilícito.

Correta, pois, a capitulação legal do delito contida na denúncia (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006).

A negativa de autoria apresentada pelo acusado, por outro lado, permaneceu totalmente isolada nos autos e, portanto, não merece acolhimento.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade

que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas e de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas.

O decreto condenatório, assim, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes (processo nº 0004833-05.2013.8.26.0132 – pág. 25), fixo a pena-base em 5 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência específica (processo nº 0005209-54.2014.8.26.0132 – pág. 25/26, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Tratando-se de maus antecedentes e reincidente específico, incabível a causa de redução de pena descrita no art. 33, § 4º, da mesma Lei.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação da serem consideradas, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira – conforme interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 16).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade do delito, equiparado a hediondo e um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, bem como os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, será o fechado, compatível para prevenir e reprovar a infração penal.

Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, “caput”, da mesma Lei, cito a seguinte jurisprudência:

“Apelações do Ministério Público e de um dos réus – Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação – Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo – Precedentes – Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas – Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Desclassificação para uso pessoal – Impossibilidade – Finalidade mercantil – Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto – Regime fechado – Necessidade. Recursos não providos” (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim CONDENAR VINÍCIUS FERREIRA, qualificado a pág. 4, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) “UFESPs” (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na Decisão de págs. 39/41.

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Já houve autorização para destruição das drogas (págs. 39/41).

Com o trânsito em julgado: providenciem-se a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2.006, art. 62, § 9º) e as anotações e comunicações de praxe, inclusive, se o caso, à Justiça Eleitoral; e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 1º de agosto de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA